

1500585-81.2019.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... em julgado (proc. nº 7-10.2017 [tráfico de drogas - TJ em 18/12/2018 - fls. 181]; proc. nº 2256-58.2015 [dano/desacato - TJ aos 25/01/2016 - fls. 181/182] e proc. nº 3237-87.2015 [furto - TJ em 30/01/2017 - fls. 182]), as quais revelam reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500585-81.2019.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500585-81.2019.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2072582/2019 - DEL.POL.ITAPUI, 4096016 - DEL.POL.ITAPUI, 54/19/211 - DEL.POL.ITAPUI, 2072582 - DEL.POL.ITAPUI, 54/19/211 - DEL.POL.ITAPUI, 2072582 - DEL.POL.ITAPUI, 54/19/211 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID WILLIAN AZENHA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

DAVID WILLIAN AZENHA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, porque, em 20/01/2019, em horário incerto, no período vespertino, na Rua João Ribeiro de Barros, nº 433, no centro da cidade de Itapuí, nesta Comarca, subtraiu, para si, mediante escalada, uma mangueira de borracha, de aproximadamente 30 metros (não apreendida), avaliada em R\$ 60,00 (fls. 30) e pertencente à empresa "Jovel", de propriedade de J.C.B..

O inquérito policial teve início por meio de portaria. Contudo, o réu está preso em razão de outro processo.

Recebida a denúncia em 22/05/2019 (fls. 77/78), o réu foi regularmente citado (fls. 99) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 106/108).

Em instrução, ouviram-se o representante da vítima e duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos em foi denunciado. A Defesa, por sua vez, invocando o princípio da insignificância, requereu a absolvição, bem como a nulidade das provas em razão de mácula no reconhecimento. Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 13/14) e de avaliação (fls. 30), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 48/51), comprovando-se a ocorrência da escalada (pois que leva à conclusão de que também houve o ingresso anormal e/ou mediante esforço físico incomum).

Autoria igualmente inequívoca.

O proprietário da empresa vítima, José Carlos, contou ao Juízo que tinha um guarda chamado Antônio Aranha, que trabalhava no período noturno. Ele informou que, de dia, uma pessoa pulou o portão e subtraiu uma mangueira de 30 ou 40 metros. João disse a esse guarda que foi visto o réu no local, de apelido "Deivão". Na oportunidade, pensou em não fazer boletim de ocorrência, mas assim foi recomendado pela polícia, em razão de outros crimes que teriam sido perpetrados pelo acusado. "Deivão" andava com um facão pela cidade. Para entrar na empresa, ele precisou pular o portão. Não recuperou o objeto subtraído. Não viu a pessoa que furtou nem tinha câmera no local. O portão tinha cerca de 1,8m ou 2m.

A testemunha Antonio A.C.A., vigilante da empresa, disse que trabalhava de guarda noturno e não viu a pessoa subtrair. Quando chegou no período noturno para trabalhar, viu que a mangueira tinha sumido. João, filho de "Zequinha", disse que viu quem a teria levado. A partir disso, avisou seu patrão.

A testemunha presencial João R.L.C. aduziu que viu os fatos. Afirmou que estava com uma conhecida sua na rua e avistou, na rua da frente, a pessoa do "Deivão" (David). Ficou observando ele, porque é conhecido na cidade por furtos. Ele estava sem camisa, andando normal e, de frente com a "Jovel", ele agachou atrás de um canteiro de flores, e permaneceu olhando a conduta dele. De repente, ele colocou as duas mãos em cima do muro e pulou. Ficou esperando, conversando com sua conhecida, e vendo o que ele estava fazendo. Cerca de 10 ou 15 minutos depois, viu que o réu jogou para fora uma mangueira grande e, com rapidez, pulou para fora e agachou. O acusado pegou a mangueira (era laranja), colocou nos ombros e saiu andando, como se fosse dele. Já conhecia o réu anteriormente. Contou os fatos, no dia seguinte, para um guarda que ficava no local, no período da noite. Em audiência, reconheceu o réu ante as imagens que lhe foram apresentadas.

Interrogado em Juízo, o réu confessou o crime. Disse que, no dia, estava usando droga e resolveu fazer a subtração para trocar o objeto por entorpecente. Afirmou que pulou o muro e pegou o objeto.

Como se vê, tudo converge à lógica, clara e segura constatação de que de o réu cometeu o furto atribuído, pois a prova acusatória encerrou-se robusta, uma vez que os relatos (declarações e depoimentos) colhidos no curso do contraditório ajustaram-se em perfeita harmonia aos demais elementos de convicção existentes nos autos, incluindo a própria confissão do réu. Nesse sentido: FURTO – Configuração.

Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações do representante da empresa-vítima e depoimentos dos guardas municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida. [...] (TJSP - Apelação Criminal 1500694-32.2021.8.26.0559; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022).

Ademais, não se verifica nulidade do reconhecimento do réu, ressaltando-se que tal prova produzida não macula os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como considerando que houve confissão do réu em juízo, indicando as provas,

destarte, pela procedência da ação penal.

Considere-se, ainda, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

No que se refere ao princípio da insignificância invocado pela Defesa, o Supremo Tribunal Federal assentou "algumas circunstâncias que devem orientar a aferição do relevo material da tipicidade penal", tais como: "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STF, HC 94.439/RS). Dessa forma, verifica-se que o caso em comento não se amolda às circunstâncias estabelecidas pelo Egrégio Tribunal. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta, pela aplicação da insignificância, pois a subtração de bem não pode ser reputada como um indiferente penal, na medida em que a falta de punição de tais condutas representaria incentivo a pequenos delitos, gerando desordem social, notadamente, porque se tratou de um furto qualificado e por quem já vinha fazendo disso um seu modo de vida. Nem sequer há que se falar em furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), pois o réu é multirrecorrente (fls. 181, 181/82 e 182), além de contar com outras condenações com trânsito em julgado após o fato aqui tratado (fls. 183/184), tudo a evidenciar que, ao menos para o presente fim, ele não apresenta mérito ou personalidade compatível: (...) para que a causa de atenuação da pena do furto mínimo se aplique ao qualificado, além de seus requisitos legais, é necessário que o sujeito apresente antecedentes e personalidade capazes de lhe permitirem o benefício (JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. 10º ed. São Paulo: Editora Saraiva, p. 155 - destaquei). Não se olvide, ademais, que, conforme se infere das provas colhidas, o réu é reconhecido pela prática do delito em comento, em razão de infrações anteriores, não sendo cabível, destarte, a aplicação do princípio no caso em tela.

Por fim, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), devem ser considerados os maus antecedentes do réu, conforme FA de fls. 148/167 e certidões de fls. 181/184, contando com três condenações com trânsito em julgado (proc. nº 7-10.2017 [tráfico de drogas - TJ em 18/12/2018 - fls. 181]; proc. nº 2256-58.2015 [dano/desacato - TJ aos 25/01/2016 - fls. 181/182] e proc. nº 3237-87.2015 [furto - TJ em 30/01/2017 - fls. 182]), as quais revelam reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto as outras serão consideradas nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, há as atenuantes da confissão (suficiente para se apurar a verdadeira dinâmica penal - CP, art. 65, III, d), bem como as agravantes da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme anteriormente destacado, e de o crime sido cometido contra pessoa maior de 60 anos (CP, art. 61, II, h [BO de fls. 3/4]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto reconhecido, totalizando 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento de pena a serem

aplicadas.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), porquanto é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, lembrando-se da multirrecidência e, ainda, observando-se que o réu possui outras condenações definitivas por delitos cometidos após o fato aqui tratado (fls. 183/184). Nesse sentido: [...]. 4. Diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Ordem denegada (STJ - HC 424.098/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Pelas mesmas razões bastante desfavoráveis, destacada a multirreincidência, o réu não faz jus à substituição da pena (CP, art. 44, contrário sensu).

Quanto à indenização, deixo de fixá-la, pois, na esteira da jurisprudência que se consolidou, deve haver pedido formulado e detalhado pela Ministério Público (ou Assistente da acusação/vítima) na denúncia ou no curso da instrução processual - e não somente quando das alegações finais -, a fim de se possibilitar o pleno contraditório e a ampla defesa. Confira: [...]. 2 - Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. [...]. (STF - RE 694158 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 09-04-2014 PUBLIC 10-04-2014). Na mesma linha: [...]. VIOLAÇÃO AO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. [...]. 1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. [...]. (STJ - AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de DAVID WILLIAN AZENHA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 12 (doze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo ao processo em liberdade, o réu poderá assim permanecer em caso de recurso.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário e, nada havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA